

RECURSO CÍVEL Nº 5002260-41.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL NUNES MIGUEL (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E NÃO UTILIZADAS PARA OUTROS FINS. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO EM QUE ESTEVE NO CPOR/RJ E NO EIPOT. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA. NÃO HOUE INTERRUPTÃO POR PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS CPOR/RJ E O INGRESSO NO ESTÁGIO DE INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS (EIPOT). NÃO DECORRIDO O LUSTRO PRESCRICIONAL ENTRE A INATIVIDADE E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS DE FORMA PROPORCIONAL (PERÍODO DO CPOR E EIPOT) DEVIDA DE FORMA SIMPLES E COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA PAGA AO AUTOR, COM O ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES DA TURMA NOS AUTOS Nº 5084462-29.2020.4.02.5101 E Nº 5005474-60.2022.4.02.5121. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Pagará a União honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5002260-41.2024.4.02.5105

510015344984 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5002260-41.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL NUNES MIGUEL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela União contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por férias proporcionais não gozadas por militar.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"A parte autora requer a condenação da ré no valor correspondente a 1 soldo atualizado, a título de auxílio-fardamento e por ocasião de sua promoção para o posto de 2º Tenente/Oficial, bem como indenização por férias não gozadas.

Sustenta que fora incorporado às fileiras da Força Aérea Brasileira, sendo que em 1/9/2015 obteve a promoção para 2º Tenente. Neste momento deixou de receber o auxílio-fardamento com valor previsto no Anexo IV, Tabela II, "e" da MP 2.215-10/01, no valor de 1 soldo. Reclama ainda que não fora indenizado do período aquisitivo de férias relativos aos anos de 2014 e 2015.

(...)

Das férias não usufruídas

Prescrição

*Inicialmente deve ser dito que a prescrição somente se inicia, para o autor e em relação a este pedido, a partir do momento em que o mesmo é transferido para a inatividade, segundo pacífica jurisprudência (STJ; REsp. 16.103/SP; Rel. Min. José de Jesus Filho; DJ de 13/4/1992, p. 4.981; STJ; AgRg no AREsp. 43.675/BA; Rel. Min. Castro Meira; DJe de 26/4/2013; AgRg no AREsp. 255.215/BA; Rel. Min. Humberto Martins; DJe de 17/12/2012; TRF da 2ª Região; AC 0003749-75.2008.4.02.5101; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo de Araújo Filho; DJe de 22/11/2016; TRF da 3ª Região; AC 0002396-80.2008.4.03.6100; Rel. Juíza Fed. Conv. Noemi Martins; DJe de 30/10/2017). Como o ato de reforma se deu na data de **junho/2022** (evento 1, financ4, p. 10), inexistente prescrição, seja das parcelas, seja de fundo de direito.*

Saliento que as formas de contagem da prescrição são distintas. Para auxílio-fardamento a lesão se dá quando não há o pagamento (ou pagamento a menor). Nas férias não usufruídas, ela se inicia quando da inatividade. Por isto se entende a razão pela qual se acolheu a prescrição num dos pedidos e no outro não.

Mérito

Sobre o mérito, a TNU decidiu sobre o tema, in verbis:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR INICIAL E DE CURSO DE FORMAÇÃO DO MILITAR INCORPORADO ÀS FORÇAS ARMADAS. INCLUSÃO EM PERÍODO AQUISITIVO.

1. OS INCORPORADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR INICIAL E OS ALUNOS DE ÓRGÃO DE FORMAÇÃO SÃO MILITARES, AOS QUAIS É APLICÁVEL A REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO PRÓPRIO, QUAL SEJA, A LEI N. 6.880/80.

2. O MILITAR INCORPORADO TEM DIREITO AO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS (ART. 50, ALÍNEA 'O', DA LEI N. 6.880/80) ENQUANTO PRESTOU SERVIÇO OBRIGATÓRIO OU CURSO DE FORMAÇÃO, FAZENDO JUS À CONTAGEM DE PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADO.

3. OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS, TAMPOUCO APROVEITADOS PARA FINS DE INATIVIDADE, DEVERÃO SER CONVERTIDOS EM PECÚNIA, DE FORMA SIMPLES - ART. 9º DA MP Nº 2.215-10/2001 -, COM O ADICIONAL CORRELATO DE 1/3, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (ARE 721.001-RG/RJ, PLENO - MEIO ELETRÔNICO, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE 06/03/2013).

***4. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESE FIXADA: ‘O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO GERA DIREITO A FÉRIAS REGULAMENTARES AO MILITAR INCORPORADO, UMA VEZ QUE INEXISTE QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE AS MODALIDADES DOS SERVIÇOS MILITARES (OBRIGATÓRIO E DE CARREIRA) NO ARTIGO 63, DA LEI Nº 6.880/80, CABENDO A REPARAÇÃO MEDIANTE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SEM DIREITO À DOBRA, CORRESPONDENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA, ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL, OBEDECIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS, NOS CASOS EM QUE A PARTE JÁ HOUVER SIDO DESLIGADA DAS FORÇAS ARMADAS’.**” (grifei)*

(TNU; PEDILEF 5000793-77.2016.4.04.7101; Rel. p/ ac/ Juiz Fed. Fábio Cesar dos Santos Oliveira; j. em 22/3/2018)

O autor postula a indenização pela falta de pagamento do valor relativo às férias de 2014 e 2015, sendo 10/12 como aluno do CPOR e 4/12 como estágio de tropa, EIPOT, totalizando 14/12 a título de indenização.

Não há qualquer prova de que a ré tenha utilizado estas férias não usufruídas como tempo em dobro na inatividade, muito menos que tivessem sido indenizadas.

Sendo assim, a parte autora possui o direito alegado, dispensando o caso maiores indagações a respeito.

Dispositivo

Em face de todo o exposto, **JULGO:**

1 - EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, com fulcro no art. 487, II, do CPC, nos termos da fundamentação em relação ao pagamento do auxílio-fardamento;

2 - PROCEDENTE O PEDIDO, conforme fundamentação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré indenizar o autor pelo período em que não foram usufruídas as férias referentes aos períodos de 2014 e 2015, totalizando 14/12 de período aquisitivo, no valor referente a sua última remuneração, com acréscimo de um terço, ressalvados eventuais valores pagos preteritamente.

Condeno ainda a União a pagar a parte autora as parcelas vencidas desde a data do ajuizamento da presente ação, respeitados o teto dos Juizados Especiais Federais e valores pagos administrativamente, incidindo correção monetária e juros na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

P.R.I."

Recorre a União alegando, em síntese, a prescrição do fundo de direito, bem como a inexistência de direito ao recebimento de férias sem completar o período aquisitivo. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Cinge-se a questão em determinar se o autor faz jus ao recebimento de indenização pelas férias proporcionais não gozadas, referentes ao período do serviço militar obrigatório (10 meses de CPOR) e do período de cerca de 4 meses do Estágio de Instrução Preparatória para Oficiais Temporários (EIPOT).

Da análise dos autos, verifica-se que o autor foi definitivamente licenciado em junho/2022 (Evento 1, FINANC4, pag. 10) e que a presente ação foi ajuizada em setembro/2024. Logo, não tendo transcorrido o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 entre a licenciatura e o ajuizamento desta demanda, não há falar em prescrição do fundo do direito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. REFORMA. CÔMPUTO EM DOBRO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente a férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las. 2. In casu, passando o autor a ser inativo em 26.10.2003, e a ação ordinária proposta em 17.1.2007, o direito pleiteado permanece intocável pela prescrição. Agravo regimental improvido. (AGARESP 201202387866- GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 255215-HUMBERTO MARTINS-STJ-SEGUNDA TURMA - DJE DATA:17/12/2012).

Por outro lado, tampouco se constata a prescrição no que se refere ao pedido de indenização por férias não gozadas e relativas aos períodos em que o autor esteve no CPOR e, a seguir, no EIPOT, visto que a interrupção entre o fim do CPOR e o início do EIPOT não superou o interregno de cinco anos.

No mérito em si, a questão é simples e há precedentes da Turma nos autos nº 5084462-29.2020.4.02.5101 e nº 5005474-60.2022.4.02.5121.

Nos termos do art. 134, §1º, da Lei nº 6.880/80, o tempo de serviço militar inicia-se a partir do ato em que o convocado é incorporado em uma organização militar. Vejamos:

Art. 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

§ 1º Considera-se como data de ingresso, para fins deste artigo:

a) a do ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em uma organização militar;

b) a de matrícula como praça especial; e

c) a do ato de nomeação.

É a partir desse momento, portanto, que deve se iniciar a contagem do período aquisitivo para as férias.

No mais, ressalto que o artigo 9º da MP nº 2.215-10/2001 assegura o direito à indenização pelas férias não fruídas, ainda que incompletas:

Art. 9º O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos nos arts. 10 e 11 desta Medida Provisória, faz jus:

I - à ajuda de custo prevista na alínea "b" do inciso XI do art. 3º desta Medida Provisória; e

II - ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito e, ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo serviço.

Destaco que a jurisprudência caminha nesse mesmo sentido:

APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. APRENDIZ DE MARINHEIRO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA. AFASTAMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FÉRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 63, § 3º, DA LEI Nº 6.880/80. 1. O autor ingressou na Marinha em 21/01/1985, por meio de matrícula na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, para realizar o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa. Na data de 29/01/2015 foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada, na graduação de Suboficial, com proventos integrais relativos a este posto. Alegou que não gozou o período aquisitivo de férias referente ao seu primeiro ano de ingresso na Marinha (1985), nem em relação aos anos de 1999, 2000 e 2001, quando esteve em licença para tratamento de saúde própria (LTSP). 2. O termo inicial da prescrição referente à pretensão de indenização por férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, a partir da data da inatividade (Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1453813/PB. Relator: Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. DJe: 23/09/2015; STJ- AgRg no AREsp186. 543/BA. Relator: Ministro Og Fernandes. 2ª Turma. DJe: 03/12/2013). 3. In casu, o pleito do autor não foi alcançado pela prescrição, uma vez que este foi transferido para a reserva remunerada em 29/01/2015, tendo ajuizado a presente demanda em 15/04/2015. 4. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas, para o período aquisitivo de férias, a partir da matrícula no respectivo curso de formação, nos termos do artigo 134, § 1º, alínea 'b', da Lei nº 6.880/80 (Precedentes: TRF2 - AMS 200651010140839. Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrland. 8ª Turma Especializada. E-DJF2R: 29/11/2007; TRF5 - APELREEX 00067983520114058400. Relator: Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo. 1ª Turma. DJe: 18/01/2013). 5. Na presente hipótese, o período aquisitivo de férias referente ao ano de 1985, deveria ter sido gozado até o final de 1986, nos termos do artigo 63 da Lei nº 6.880/80. Contudo, o autor passou todo aquele ano sem usufruir de tal direito, razão pela qual deve ser indenizado pelo período aquisitivo de férias do ano de 1985 que não foi usufruído no ano seguinte (1986), sob pena de enriquecimento indevido da Administração Castrense, que se aproveitou da força de trabalho do militar durante o período em que este deveria estar descansando. 6. Cabível também o direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas, em relação aos anos de 1999 a 2001, uma vez que, à luz do que dispõe o artigo 63, § 3º, da Lei nº 1 6.880/80, a concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde

(Precedentes: STJ - EDcl no AgRg no Ag 1180333/RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. 5ª Turma. DJe: 04/12/2012; STJ - AgRg no REsp 1074165/RS. Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu. 5ª Turma. DJe: 14/06/2011). 7. Não merece prosperar o pedido autoral de pagamento em dobro do período de férias não gozado, por absoluta falta de previsão legal nesse sentido. O artigo 63, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6880/80, somente permite a indenização em dobro das férias quando estas não puderam ser gozadas em decorrência de situações excepcionais, sendo certo que o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas. O artigo 36 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 faz alusão à contagem em dobro do período de férias não usufruído apenas para efeitos de inatividade (ex: cômputo de tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada), e não para recebimento de indenização por férias não gozadas. 8. Deve ser dado parcial provimento à apelação do autor, para condenar o ente da federação ao pagamento de indenização pelo período aquisitivo de férias referente ao ano de 1985 que não foi usufruído pelo militar durante todo ano de 1986. 9. Dado parcial provimento à apelação do autor. Negado provimento à apelação da União. (TRF2. 0039037-89.2015.4.02.5117. 5ª T. Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. DJ. 01/12/2015)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. RESERVA REMUNERADA. GUARNIÇÃO ESPECIAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CÔMPUTO EM DOBRO. TERMO INICIAL. INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Nos termos do art. 134 da Lei nº 6.880/80, os militares começam a contar o tempo de serviço a partir do ingresso nas Forças Armadas. Da análise da folha de alterações do apelante, observa-se que a incorporação na Marinha do Brasil ocorreu em 31/01/1983, sendo esse o termo inicial para a contagem do tempo de trabalho, e não o dia do juramento à bandeira (26/5/1983). Por tal razão, o período de férias não gozadas pode ser contado em dobro, nos termos do art. 36 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. 5. (...) (APELREEX 00067983520114058400, Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data: 18/01/2013).

No que se refere ao valor da indenização devida ao militar em razão ao direito à férias quando da prestação do serviço militar obrigatório, a TNU possui precedente no sentido de que deve ser calculada com base correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, **e sem direito à dobra (ou dobro)**:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - **PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO)** - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, fixando a **tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional**, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793-77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Assim sendo, correta a sentença, que deve ser mantida tal como prolatada.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Pagará a União honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

